

臨時従業員就業規則

基本－０６－１１

制 定 平成１１年 ４月 １日

改定１回 平成２８年 ４月 １日

改定２回 令和 ２年 ４月 １日

改定３回 令和 ３年 ８月 １日

第１章 総 則

第１条（目 的）

この規則は、雇用契約期間に期限を定め、会社の業務に臨時に従事する従業員（以下「臨時従業員」という）の就業に関する基本的事項を定める。

第２条（定 義）

この規則において臨時従業員とは、次の各号に掲げる者をいう。

- (1) 準社員
- (2) 嘱託
- (3) 臨時社員
- (4) パートタイム労働者
- (5) その他前各号に準ずる者で会社の指定する者

第３条（適用範囲）

この規則は、前条各号に定める臨時従業員にのみ適用するものとし、この規則に定めるもののほかは「就業規則」及び同付属規程の規定を準用する。

第４条（雇用契約期間）

１、この規則にいう臨時従業員の雇用契約期間は、次の各号の通りとする。

- (1) 準社員……………１年毎に更新
- (2) 嘱託……………１年毎に更新
- (3) 臨時社員……………６ヶ月毎に更新
- (4) パートタイム労働者……………３ヶ月毎に更新

２、第１０条により、会社と期間の定めのない労働契約を締結したとみなされた者（以下、「無期転換従業員」という。）についても本就業規則が引続き適用される。

第５条（無期転換ルールとその申込み手続き）

１、期間雇用者・期間の定めのあるパートタイマーのうち、通算契約期間が５年を超える者は、第３項に定める手続きに従い、会社に申込みをすることにより現に締結している有期労働契約の期間満了の日の翌日から、期間の定めのない

労働契約での雇用に転換することができる。この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、当該労働条件（契約期間を除く。）について別段の定めがある場合を除き、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件（契約期間を除く。）と同一の労働条件とする。

2、前項に定める契約期間の通算は、平成25年4月1日以降を初日とする有期労働契約から開始するものとし、会社との間に有期契約期間が締結されていない期間が6ヶ月以上ある場合には、それ以前に会社と締結していた有期契約の契約期間は通算しない。

3、第1項に該当する期間雇用者・期間の定めのあるパートタイマーは、会社と現に締結している有期労働契約の期間満了の日の30日前までに、所定の様式により会社に申込みを行うものとする。

第6条（正社員への登用）

パートタイム労働者で、本人が希望し、次の全てを満たした場合は、正社員に登用する。

- (1) 勤続年数が試験実施日において6ヶ月以上である者
- (2) 所属長の推薦がある者
- (3) 面接試験に合格した者

第2章 労働条件等

第7条（労働時間及び休憩）

労働時間及び休憩時間は、原則として「就業規則」第46条（勤務時間）に定める通りとする。ただし、パートタイム労働者等については、別途定めることがある。

2、会社は前項の定めにかかわらず業務上必要がある場合は、労働基準法に規定する範囲内において時間外労働、又は休日労働を命ずることがある。

第8条（休日及び休暇）

1、休日は、「就業規則」第54条（休日）に定める通りとするが、年次有給休暇を除く有給の休暇は原則として与えない。

2、年次有給休暇の付与要件、基準、日数は、労働基準法の定めるところによる。従って、雇用契約期間が比較的短期の者であっても、契約を更新し継続勤務が実質的に1年以上になる場合は、一定の年次有給休暇を与える。

3、準社員、嘱託については、年次有給休暇及び有給の休暇に限って「就業規則」第4章（勤務）第3節（休暇及び休業）の定めを準用する。

第9条（弔慰金）

1、勤続1ヶ月以上の臨時従業員が、弔事にかかわる事由が発生した場合は、「慶弔規程」の定めを限度として、実態を勘案の上、弔慰金を贈ることがある。

2、前項の定めにかかわらず準社員、嘱託については、「慶弔規程」の定めを準

用する。

第 10 条（社会保険）

健康保険、厚生年金保険、雇用保険等の社会保険関係は、各法令による被保険者基準に達しない者を除く、すべての臨時従業員について適用する。

第 11 条（定年及び退職金）

1. 「就業規則」第 23 条（定年）に定める定年制は適用する。ただし、入社時満 60 才以上の従業員については 60 才の部分 65 才と読替えをする。尚、65 才以降の再雇用については双方の協議により決定をする。

2. 「退職金規程」に定める退職金は支給しない。ただし、別に定めるところにより慰労金を贈ることがある。

第 12 条（賃金の締切りと支払）

賃金の締切りと支払いについては、「就業規則」及び「給与規程」に定めるところによる。

第 13 条（賃金形態）

1. 賃金形態は、それぞれ次の各号の通りとする。

(1) 準社員……………日給月給制とする。

(2) 嘱託……………月給制とする。

(3) 臨時社員……………日給制（日給×実勤務日数）とする。

(4) パートタイム労働者……………時給制（時給×実労働時間数）とする。

(1)～(4)対象者において、家族手当は「就業規則」第 15 条（家族手当）に定める通りとする。通勤手当は「就業規則」第 17 条（通勤手当）に定める通りとする。

第 14 条（賃金計算上の割増率）

賃金計算上における所定労働時間外労働、又は休日労働にかかわる割増率は、次の各号の通りとする。

	時間外労働	休日労働	深夜労働	時間外 深夜労働	休日 深夜労働
準社員	2割5分	3割5分	2割5分	5割	6割
嘱託	2割5分	3割5分	2割5分	5割	6割
臨時社員	2割5分	3割5分	2割5分	5割	6割
パートタイム	2割5分	3割5分	2割5分	5割	6割

第 15 条（賞与）

臨時従業員の賞与を、支給することがある。

付 則

第 16 条（経過措置）

この規則の施行前から現実に勤務する臨時従業員は、次期雇用契約期間更新以後、すべてこの規則の定めによって勤務しているものとみなす。

第 17 条（改 廃）

この規則の改廃手続きは、規定類管理規則による。

第 18 条（施 行）

1. この規則は、平成 1 1 年 4 月 1 日から施行する。
2. この規則は、平成 2 8 年 4 月 1 日から一部改訂施行する。
3. この規則は、令和 2 年 4 月 1 日から一部改訂施行する。
4. この規則は、令和 3 年 8 月 1 日から一部改訂施行する。